

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4790/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดทิพย์ประภา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรัยวัฒนาก่อสร้าง
ชัยภูมิ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 172, มาตรา 1077, มาตรา 1078

จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 สั่งซื้อน้ำมันจากโจทก์และจ้างโจทก์บรรทุกดินลูกรัง ไปส่งซื้อน้ำมันระบุชื่อจำเลยที่ 1 และโจทก์บรรทุกดินลูกรังไปยังสถานที่ที่จำเลยที่ 1 รับจ้างทำงานแก่บริษัทอาร์ เอ็ม ไอ จำกัด หนังสือบันทึกข้อความรับรองว่าจะจ่ายเงินค่าบรรทุกดินลูกรังและค่าน้ำมันที่ค้าง ซึ่งจำเลยที่ 2 ทำให้แก่โจทก์หัวกระดาศมีชื่อจำเลยที่ 1 พฤติการณ์แสดงว่าจำเลยที่ 2 กระทำแทนจำเลยที่ 1 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ การส่งซื้อน้ำมันและการจ้างบรรทุกดินลูกรัง โจทก์และจำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำสัญญากันเป็นหลักฐาน การส่งซื้อน้ำมันจึงหาจำต้องประทับตราของหุ้นส่วนจำเลยที่ 1 ไม่

หนังสือบันทึกข้อความที่ฝ่ายจำเลยทำให้ไว้แก่โจทก์มีข้อความยอมรับว่าเป็นหนี้อยู่จริงจะชี้ให้ ไม่มีข้อโต้แย้งว่าไม่เป็นหนี้หรือมีสิทธิไม่ต้องชำระหนี้ หนังสือฉบับนี้จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ทำให้อายุความฟ้องคดีของโจทก์สะดุดหยุดลง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ ๑ และหรือในฐานะส่วนตัวได้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจากโจทก์หลายคราว และได้ชำระราคาไปบางส่วนแล้ว คงเหลือค้างชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เป็นเงิน ๒๒๔,๗๓๓ บาท นอกจากนี้ในระหว่างเวลาดังกล่าวข้างต้น จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้จัดการของจำเลยที่ ๑ และหรือจำเลยที่ ๒ ในฐานะส่วนตัวได้ว่าจ้างโจทก์บรรทุกทุกดินลูกรังจากสถานที่ที่จำเลยกำหนด ไปส่งที่สถานที่ก่อสร้างฐานขุดเจาะน้ำมันลานกระบือ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร คิดเป็นเงิน ๒๖๕,๐๗๕ บาท ต่อมาจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้จัดการของจำเลยที่ ๑ และหรือในฐานะส่วนตัวได้ทำบันทึกรับสภาพหนี้ว่าได้เป็นหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และค่าจ้างบรรทุกทุกดินลูกรังโจทก์ แต่ขอผิดชำระหนี้ หลังจากนั้นจำเลยที่ ๒ ในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะผู้จัดการของจำเลยที่ ๑ ได้ผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์ จำเลยจึงยังค้างชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าน้ำมันหล่อลื่นจำนวน ๒๒๔,๗๓๓ บาท และค้างชำระค่าจ้างบรรทุกทุกดินลูกรังจำนวน ๒๖๕,๐๗๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๙,๘๐๘ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่เคยซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและไม่เคยจ้างโจทก์ให้บรรทุกทุกดินลูกรัง เอกสารท้ายฟ้องที่โจทก์กล่าวอ้างไม่ปรากฏว่ามีตราประทับของห้างจำเลยที่ ๑ จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ ๑ หากเป็นการตกลงรับจ้างกับบุคคลภายนอกก็เป็นการกระทำของจำเลยที่ ๒ ซึ่งกระทำไปในฐานะส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากจำเลยที่ ๑ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ มูลหนี้ตามฟ้องโจทก์เป็นค่าขนส่งดินหินลูกรัง โจทก์ฟ้องเกินกว่า ๒ ปี นับแต่โจทก์ถือว่าจำเลยผิดสัญญา คดีโจทก์จึงขาดอายุความ เอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่หนังสือรับสภาพหนี้เพราะไม่แสดงเหตุโดยชัดแจ้งอย่างใดว่าสภาพหนี้ที่จำเลยค้างชำระโจทก์ทั้งสิ้นจำนวนเท่าใด และกำหนดจะชำระให้แก่โจทก์เมื่อใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้
จำนวน ๔๕๖,๗๓๕ บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้น
เงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ ๒ สั่งซื้อน้ำมันจากโจทก์และ
จ้างโจทก์บรรทุกดินลูกรัง ในปัญหาที่ว่า การกระทำของจำเลยที่ ๒ ผูกพันจำเลยที่ ๑
หรือไม่ เห็นว่าจำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ ๑ ทั้งโจทก์และนายถนัด
พยานโจทก์ยืนยันว่าจำเลยที่ ๒ สั่งซื้อน้ำมันในนามของจำเลยที่ ๑ ไปสั่งซื้อน้ำมันก็
ระบุชื่อจำเลยที่ ๑ และโจทก์บรรทุกดินลูกรังไปส่งยังสถานที่ที่จำเลยที่ ๑ รับจ้าง
ทำงานให้แก่บริษัทอาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ประกอบกับหนังสือบันทึกข้อความเอกสาร
หมายเลข จ.๕ หัวกระดาษมีชื่อจำเลยที่ ๑ พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๒ ดังกล่าวแสดงให้เห็น
เห็นว่าจำเลยที่ ๒ กระทำการแทนจำเลยที่ ๑ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ และการสั่งซื้อ
น้ำมันก็ดี และจ้างบรรทุกดินลูกรังก็ดี โจทก์และจำเลยที่ ๒ ไม่ได้ทำสัญญากันเป็น
หลักฐาน การสั่งซื้อน้ำมันจึงหาจำเป็นต้องประทับตราของห้างหุ้นส่วนจำเลยที่ ๑ ไม่ ข้อ
อ้างของจำเลยที่ ๑ ที่ว่าไปสั่งซื้อน้ำมันและการจ้างบรรทุกดินลูกรังไม่ได้ประทับตรา
ของห้างหุ้นส่วนจำเลยที่ ๑ จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ ๑ จึงฟังไม่ขึ้น ฟังได้ว่า จำเลยทั้ง
สองสั่งซื้อน้ำมันจากโจทก์และจ้างโจทก์บรรทุกดินลูกรัง

ในปัญหาที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า หนังสือบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข จ.๕ เป็น
หนังสือรับสภาพหนี้หรือไม่ ตามหนังสือบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข จ.๕ มีความ

ว่า "ขอรับรองว่าค่ารถวิ่งลูกรังที่ส่งลานกระบือ Siolo A ไม่ให้เสียหาย ยินยอมจ่ายให้
แน่นอน เมื่อเคลียเงินจากRMI เรียบร้อย พร้อมทั้งค่าน้ำมันปั้มของคุณสมพล ทิพย์
ประภา ที่บางระกำ และปั้มของคุณณัฏศรีสวัสดิ์ เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลลานกระบือ
กิ่งลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตามจำนวนทั้งที่เช็คกันไว้" เห็นว่า หนังสือฉบับนี้
เป็นการยอมรับว่าเป็นหนี้จริง ไม่มีข้อโต้แย้งว่าไม่เป็นหนี้หรือมีสิทธิไม่ต้องชำระ
หนี้ หนังสือนี้จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้

ในปัญหาที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า เมื่อ
หนังสือบันทึกข้อความเอกสารหมาย จ.๕ เป็นหนังสือรับสภาพหนี้ อายุความฟ้องคดี
ของโจทก์จึงสะดุดหยุดลงและหนังสือบันทึกข้อความดังกล่าวลงวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๒๕ โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน๒๕๒๗ ภายในกำหนดเวลา
๒ ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว-อุไร คังคะเกตุ)

ศาลจังหวัดชัยภูมิ - นายสมจิตร ทองศรี

ศาลอุทธรณ์ - นายมงคล สระแก้ว

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ